PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Les Autorisations Spéciales d'Absence (ASA)

13-50 DGAFP - Autorisations spéciales d'absence — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'ASA permet de s'absenter pour des événements familiaux ou parentaux sans réduction des congés annuels.
2. Le décret vise à harmoniser les règles et garantir l'égalité de traitement entre tous les agents publics.
3. Les aménagements horaires nécessitent l'accord de l'employeur et la récupération des heures, sauf pour l'allaitement.

Présentation et cadre juridique des ASA

Notion	À retenir
Définition et fonctionnement	Absences pour événements **familiaux ou parentaux** (mariage, PACS, décès, grossesse, enfant malade). **Aucune réduction** des congés annuels. Demande + **justificatif** requis.
Objectifs de l'harmonisation	Remplacer des **circulaires obsolètes** pour éviter les **applications disparates** et les **inégalités de traitement**. Sécuriser les droits et garantir l'**égalité de traitement** entre employeurs publics.
Calendrier et obligations	Application au **1er janvier 2027**. Les employeurs doivent appliquer le décret sans position **moins-disante** ou **mieux-disante**.

ASA de droit : événements et durées

Notion	À retenir
Événements familiaux	**Mariage** ou **PACS** : **5 jours**. Majoration de **48 heures** si déplacement **étranger**, **Outre-mer/hexagone** ou **entre deux Outre-mer**. **Adoption** : **5 jours** (entretiens agrément).
Santé et parentalité	**Grossesse** : examens obligatoires (conjoint : max **3**). **PMA** : actes par protocole (conjoint : max **3**). **Enfant** (handicap, cancer, pathologie chronique) : **5 jours**.
Deuil et décès	**Conjoint/PACS/Concubin** : **5 jours**. **Proche** (parent, frère, sœur, conjoint parent) : **3 jours**. **Enfant** : **12 jours** (ou **14 jours** si **< 25 ans** ou **parent**). **Charge effective/permanente (< 25 ans)** : **14 jours**.
Complément deuil	**8 jours supplémentaires** (fractionnables) possibles dans un délai d'**un an** après le décès.

ASA sous réserve des nécessités de service

Notion	À retenir
Accompagnement grossesse	Dès le **1er jour du 3e mois** jusqu'au **début du congé de maternité** : **1 heure par jour**. Pas d'avis du **médecin du travail** requis.
Garde enfant < 16 ans	**6 jours par an** (ou **12 jours** en **éducation en solo**). Pas de limite d'âge si **handicap**. Décompte **individuel** par parent pour un couple d'agents publics (**6 jours** chacun).
Calcul et décompte	Durée calculée **au prorata** de la **quotité de temps de travail**. Accord sous réserve des **nécessités de service** et **justificatifs**. Refus doit être **motivé**.

Aménagements horaires et flexibilité

Notion	À retenir
Principes et récupération	Souplesse pour s'absenter (retard arrivée ou départ avancé). **Accord préalable** de l'employeur requis. Les heures **doivent être récupérées**.
Cas d'application	**PMA** (agent ou conjoint), **préparation à la naissance/parentalité** (agent enceinte ou conjoint), **rentrée scolaire** (maternelle/élémentaire), **réunions/élections** parents d'élèves. Liste **non limitative**.
Allaitement	Aménagement de **1 heure par jour**. Contrairement aux autres, **aucune obligation de récupération** horaire pour l'agent.

Majoration et mise en œuvre des ASA

Notion	À retenir
Majoration déplacements	Accord de **48 heures** pour mariage ou obsèques si déplacement à l'**étranger**, entre **Outre-mer et hexagone** ou entre **deux départements d'Outre-mer**.
Circulaire d'application	Document pour les **employeurs publics** précisant la mise en œuvre et les **situations particulières** ; publication **avant l'entrée en vigueur** du décret.

Calendrier et montants

48 heures
Majoration pour déplacements lointains

5 jours
Mariage/PACS, adoption, décès du conjoint, annonce d'un handicap chez l'enfant

12 ou 14 jours (+ 8)
Décès d'un enfant (14 si < 25 ans ou parent)

6 jours/an (12 en solo)
Garde d'enfant < 16 ans

1er janvier 2027
Entrée en vigueur du décret ASA

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les ASA de droit qui sont automatiques avec les ASA sous réserve des nécessités de service qui peuvent faire l'objet d'un refus motivé par l'employeur.
- ⚠ Croire que les règles sont déjà en vigueur alors que le décret s'appliquera à partir du premier janvier 2027.
- ⚠ Oublier que les aménagements horaires impliquent une récupération des heures, sauf pour l'allaitement qui ne nécessite pas de récupération.
- ⚠ Ignorer que la durée des ASA pour la garde d'enfant est proratisée selon la quotité de temps de travail.
- ⚠ Ne pas distinguer le cas du décès d'un enfant où la durée de 14 jours s'applique si l'enfant a moins de 25 ans ou s'il était lui-même parent.

Sigles et définitions

ASA	autorisation spéciale d'absence qui permet de s'absenter du travail pour un événement familial ou parental important sans réduction des congés annuels
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
ASA de droit	autorisation qui est accordée à l'agent sous réserve de la fourniture d'un justificatif à l'employeur
ASA sous réserve des nécessités de service	autorisation sollicitée auprès de l'employeur qui peut être refusée si celui-ci motive sa décision
PACS	Pacte civil de solidarité qui est un événement familial ouvrant droit à cinq jours d'ASA
PMA	procréation médicalement assistée qui permet de bénéficier d'une ASA pour les actes médicaux nécessaires à chaque protocole
aménagement horaire	organisation de travail souple permettant de s'absenter sur une courte durée sous réserve de l'accord de l'employeur et avec récupération des heures
décret ASA	texte unique visant à harmoniser les règles et à garantir l'égalité de traitement entre tous les agents publics

Auto-test

1. Combien de jours sont accordés pour un mariage ou un PACS ?
2. À quelle date le décret entrera-t-il en vigueur ?
3. Quelle est la durée de l'aménagement horaire pour l'allaitement ?
4. Combien de jours sont accordés pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans ?
5. Quelle est la majoration prévue en cas de déplacement étranger pour un mariage ?

Réponses : **1.** 5 jours · **2.** premier janvier 2027 · **3.** 1 heure par jour · **4.** 14 jours · **5.** 48 heures

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.